Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **011096**
(27 DIC. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo décimo de la Resolución No. 002814 del 4 de diciembre de 2023,

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturalesdel país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *"toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos*

administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativay financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes (LAV0070-00-2016)

1.1 Mediante Resolución No. 820 del 24 de mayo de 2016, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, levantó de manera parcial la veda para las especies pertenecientes a los grupos taxonomicos de Bromelias, Musgos y Líquenes, que serían afectadas por la remoción de cobertura vegetal en el desarrollo del proyecto "Planta de abastecimiento combustibles, Terminal Biomax Mulaló", localizado en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, acorde al muestreo de caracterización presentado por la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. identificada con NIT. 830.136.799-1.

1.2 A través de Resolución No. 573 del 10 de abril de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA otorgó licencia ambiental a la sociedad BIOMAX COMBUSTIBLES S.A., para el proyecto denominado "Terminal Biomax Mulaló", por considerarlo ambientalmente viable, ubicado en jurisdicción del municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca, en un área de 3.98 hectáreas.

1.3 Mediante Auto No. 10598 del 4 de noviembre de 2020, está Autoridad avocó conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, en referencia a las autorizaciones de levantamiento parcial de veda establecidas en la Resolución No. 820 del 24 de mayo de 2016 del MADS, a favor de la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., para la ejecución del proyecto denominado "Terminal Biomax Mulaló¨.

1.4 Los días 14 y 15 de julio de 2021, la ANLA realizó visita de seguimiento ambiental al proyecto "Terminal Biomax Mulaló", cuyos resultados fueron plasmados en el Concepto Técnico No. 5271 del 31 de agosto de 2021, el cual sirvió de fundamento para la expedición del Auto No. 11212 del 24 de diciembre de 2021, por el cual se efectuó control y seguimiento ambiental al proyecto.

1.5 Por medio de la Resolución No. 1757 del 12 de agosto de 2022, la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 00573 del 10 de abril de 2019 y adoptó otras determinaciones.

1.6 Con fundamento en el Concepto Técnico No. 05981 del 29 de septiembre de 2022, esta Autoridad expidió el Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 684 del 30 de septiembre de 2022, en la cual realizó seguimiento ambiental al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución MADS No. 820 del 24 de mayo de 2016 y efectuó requerimientos a la sociedad.

1.7 Mediante Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 538 del 25 de agosto de 2023, la cual tuvo como fundamento el Concepto Técnico de Seguimiento 5282 del 25 de agosto de 2023, la ANLA dispuso, entre otras, la exclusión del seguimiento a la obligación establecida en el artículo cuarto de la Resolución MADS No. 820 del 24 de mayo de 2016.

II. Antecedentes sancionatorios (SAN0270-00-2023)

Como consecuencia del seguimiento ambiental efectuado al proyecto "Terminal Biomax Mulaló", con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las medidas y obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, el Grupo de Alto Magdalena- Cauca de esta Autoridad remitió a la Oficina Asesora Jurídica el Memorando No. 20234105274583 del 4 de diciembre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 8051 del 22 de noviembre de 2023, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación,preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de

2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En el presente caso, la Licencia Ambiental para el proyecto denominado "Terminal Biomax Mulaló", fue otorgada por la ANLA a la sociedad BIOMAX COMBUSTIBLES S.A., mediante la Resolución No. 573 del 10 de abril de 2019. Por lo que, en virtud del numeral 7 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad es competente para iniciar, impulsar y llevar hasta su culminación el procedimiento ambiental sancionatorio de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, en relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 002814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, en su artículo primero las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental. (…) 7. Elaborar los actos preparatorios que sirven de insumo para las decisiones de la ANLA que soportan el periodo probatorio, los que requiera la actuación procesal y los que fijen los criterios técnicos para la tasación de multas y/o demás sanciones procedentes, de acuerdo con lo establecido normatividad aplicable.",* de conformidad con las funciones del Grupo Interno de Trabajo, los procedimientos y normatividad aplicable.

IV. Caso concreto:

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación sancionatoria contra la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., tienen origen en el seguimiento y control ambiental al proyecto "Terminal Biomax Mulaló", producto del cual el Grupo de Alto Magdalena- Cauca de esta Autoridad emitió el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8051 del 22 de noviembre de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe a lo siguiente:

> *"7.1 Por no presentar las evidencias que permitan establecer que se informó a la Dirección de Bosques del Ministerio sobre el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto que están relacionadas con la remoción de la cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades, y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo, y*

conservación de las especies en veda. Incurriendo en una presunta infracción del Artículo Cuarto de la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016."

4.1. Análisis de los hechos

A continuación, se procede hacer el análisis sobre los motivos de apertura de la investigación sancionatoria, respecto al hecho anteriormente descrito, el cual se reformula así:

4.1.1. Primer hecho:

- Por no presentar las evidencias que permitan establecer que se informó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto, que están relacionadas con la remoción de la cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo y conservación de las especies en veda, incurriendo con ello en una presunta infracción a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución MADS No. 820 del 24 de mayo de 2016 y el numeral 31 del artículo primero del Auto No. 11212 del 24 de diciembre de 2021.

En primer lugar, es necesario indicar que, mediante Resolución No. 820 del 24 de mayo de 2016, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS levantó de manera parcial la veda para las especies pertenecientes a los grupos taxonomicos de Bromelias, Musgos y Líquenes, que serían afectadas por la remoción de cobertura vegetal en el desarrollo del proyecto *"Planta de abastecimiento combustibles, Terminal Biomax Mulaló",* localizado en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca.

En el artículo cuarto de la mencionada resolución se estableció la siguiente obligación en cabeza de la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.:

> ***"Artículo 4.*** *La sociedad Biomax S.A. con NIT. 830.136.799-1, deberá informar a esta Dirección, el inicio de el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto, que están relacionadas con la remoción de la cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades, y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo, y conservación de las especies en veda."*

Posteriormente, la ANLA, a través de Resolución No. 573 del 10 de abril de 2019, otorgó licencia ambiental a la sociedad BIOMAX COMBUSTIBLES S.A., para el

proyecto denominado "Terminal Biomax Mulaló"; y mediante Auto No. 10598 del 4 de noviembre de 2020, avocó conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, en referencia a las autorizaciones de levantamiento parcial de veda establecidas en la Resolución No. 820 del 24 de mayo de 2016.

El Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto "Terminal Biomax Mulaló", emitió el Concepto Técnico No. 5271 del 31 de agosto de 2021, fundamento técnico del Auto No. 11212 del 24 de diciembre de 2021, el cual, en relación con el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo cuarto de la Resolución MADS No. 820 del 24 de mayo de 2016, indicó lo siguiente:

> *"Artículo 4."(…)*
>
> *"**Consideraciones**: Una vez revisada la información remitida por el MADS, Mediante Auto 10598 del 4 de noviembre de 2020 donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, avocó conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-, en referencia a las autorizaciones de levantamiento parcial de veda establecidas en la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016 del MADS, **se identificó que la sociedad no reportó en su momento al MADS el inicio de las actividades constructivas, por tal razón el ESA, considera el incumplimiento de la presente obligación."***
>
> *(…)*
>
> ***Requerimiento**: La sociedad Biomax S.A, deberá presentar las evidencias que permitan establecer que se informó a la Dirección de Bosques del Ministerio sobre el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto que están relacionadas con la remoción de la cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades, y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo, y conservación de las especies en veda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016.*
>
> (…)" Subraya y negrilla propias.

Por lo anterior, mediante el numeral 31 del artículo primero del Auto No. 11212 del 24 de diciembre de 2021, se requirió a la sociedad presentar las evidencias que permitieran establecer el cumplimiento de la referida obligación, en los siguientes términos:

> *"**ARTÍCULO PRIMERO**: Requerir a la sociedad (…) para que en un término de tres (3) meses, presente la evidencia documental del cumplimiento de las obligaciones que se señalan a continuación: (…)"*
>
> *31. Presentar las evidencias que permitan establecer que se informó a la Dirección de Bosques del Ministerio sobre el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto que están relacionadas con la remoción de la*

cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades, y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo, y conservación de las especies en veda, en cumplimiento del Artículo Cuarto de la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016."

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 05981 del 29 de septiembre de 2022, fundamento técnico del Acta de Control y Seguimiento No. 684 del 30 de septiembre de 2022, el cual estableció el incumplimiento de la referida obligación, en los siguientes términos: (Página 302)

"(…)

Una vez revisada la información remitida por el MADS, Mediante Auto 10598 del 4 de noviembre de 2020 donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, avocó conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-, en referencia a las autorizaciones de levantamiento parcial de veda establecidas en la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016 del MADS, ***se identificó que la sociedad no reportó en su momento al MADS el inicio de las actividades constructivas****. Lo anterior fue corroborado por la sociedad en lo reportado en el ICA 3 Formato ICA 3ª donde cita lo siguiente:*

"Previo a las actividades de construcción no se informó del inicio de actividades a la Dirección de Bosques del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible."

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad, no dio cumplimiento a la obligación, ya que el proyecto para el periodo de seguimiento se encontraba en construcción y entro en la fase de operación, por lo que no aplica el seguimiento a la obligación. Por lo anterior, se recomienda evaluar la viabilidad de adelantar las actuaciones administrativas que correspondan y se solicita excluir el requerimiento de futuros seguimientos.

(…)" Subraya y negrilla propias.

Posteriormente, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 5282 del 25 de agosto de 2023, fundamento técnico del Acta de Control y Seguimiento No. 538 del 25 de agosto del 2023, el cual nuevamente mencionó el incumplimiento de la referida obligación, en los siguientes términos (Página 258):

"En el concepto técnico de seguimiento 5981 del 29 de septiembre de 2022, acogido por el Acta 684 del 30 de septiembre de 2022, se presentan las siguientes consideraciones:

> *"Una vez revisada la información remitida por el MADS, Mediante Auto 10598 del 4 de noviembre de 2020 donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, avocó conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-, en referencia a las autorizaciones de levantamiento parcial de veda establecidas en la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016 del MADS, se identificó que la sociedad no reportó en su momento al MADS el inicio de las actividades constructivas. Lo anterior fue corroborado por la sociedad en lo reportado en el ICA 3 Formato ICA 3ª donde cita lo siguiente:*

"Previo a las actividades de construcción no se informó del inicio de actividades a la Dirección de Bosques del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible."

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad, no dio cumplimiento a la obligación, ya que el proyecto para el periodo de seguimiento se encontraba en construcción y entro en la fase de operación, por lo que no aplica el seguimiento a la obligación. Por lo anterior, se recomienda evaluar la viabilidad de adelantar las actuaciones administrativas que correspondan y se solicita excluir el requerimiento de futuros seguimientos."

***Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el seguimiento a la presente obligación no tiene aplicabilidad porque se manifiesta por parte de la sociedad su imposible cumplimiento y se solicita su exclusión de futuros seguimientos ambientales**."*

(…)" Subraya y negrilla propias.

En virtud de lo anterior, en el acápite titulado "Obligaciones que no aplican al seguimiento", del numeral 6 "Obligaciones cumplidas y/o concluidas" del Acta de Control y Seguimiento Ambiental No. 538 del 25 de agosto del 2023, se dispuso el cierre de la obligación por la imposibilidad de la sociedad de dar cumplimiento a la misma, en los siguientes términos:

"(…)

Obligaciones que no aplican al seguimiento

De conformidad con el concepto técnico de seguimiento, se procederá al cierre de las siguientes obligaciones a las cuales no es necesario por parte de esta Autoridad Nacional continuar efectuando control y seguimiento en atención al principio de eficacia y economía de las actuaciones administrativas.

Resolución MADS 820 del 24 de mayo de 2016

*Artículo Cuarto : informar a esta Dirección, el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto que están con la remoción de la cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades, y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo, y conservación de las especies en veda, teniendo en cuenta que en el concepto técnico 5981 del 29 de septiembre de 2022, acogido por el Acta 684 del 30 de septiembre de 2022, se plasmó que, la información remitida por el MADS, Mediante Auto 10598 del 4 de noviembre de 2020 donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, avocó conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-, en referencia a las autorizaciones de levantamiento parcial de veda establecidas en la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016 del MADS**, se identificó que la sociedad no reportó en su momento al MADS el inicio de las actividades constructivas, por lo anterior el titular no informo el inicio de actividades en el oportuno momento, evidenciado la clara imposibilidad de cumplir el requerimiento, por lo cual procede excluirla del seguimiento**.*

(…)" Subraya y negrilla propias.

En virtud de lo expuesto, el Concepto Técnico No. 8051 del 22 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe la circunstancia de tiempo del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

"(…)

Condición de tiempo:

La obligación inició a partir del Artículo Cuarto de la Resolución 820 del 24 de mayo de 2016. Posteriormente, la obligación se reiteró mediante el numeral 31 del Auto 11212 del 24 de diciembre de 2021; para que, en un término de tres (3) meses, presentara la evidencia documental, soportes y/o registros de cumplimiento a la misma.

A la fecha de corte documental (19 de julio de 2022), del Concepto Técnico 5282 del 25 de agosto de 2023, acogido mediante Acta 538 del 25 de agosto del 2023, la Sociedad no había dado respuesta a esta obligación que fue requerida desde el Auto 11212 del 24 de diciembre de 2021.

En este sentido, se considera que a partir del 01 de abril de 2022 comenzó a incumplir con el requerimiento, toda vez que se considera el término de tres (3) meses transcurridos desde el 31 de diciembre de 2021, fecha de la ejecutoria de dicho acto administrativo.

(…)"

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8051 del 22 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. no presentó las evidencias que permitan establecer que se informó a la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el inicio de las actividades de construcción y/o tipos de obras contempladas en el desarrollo del proyecto, que están relacionadas con la remoción de la cobertura vegetal y que conllevan la intervención de las especies objeto del levantamiento parcial de veda, para así conocer los tiempos de ejecución de las actividades y de esta forma efectuar la planeación del seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo y conservación de las especies en veda; incurriendo con ello en una presunta infracción a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución MADS No. 820 del 24 de mayo de 2016 y el numeral 31 del artículo primero del Auto No. 11212 del 24 de diciembre de 2021.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

V. Incumplimiento a los actos administrativos.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente:

6.1. Resolución No. 820 del 24 de mayo de 2016, expedida por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, por la cual se levanta de manera parcial la veda para especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones.

6.2. Resolución No. 573 del 10 de abril de 2019, por la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA otorgó licencia ambiental a la sociedad BIOMAX COMBUSTIBLES S.A., para el proyecto denominado "Terminal Biomax Mulaló".

6.3. Auto No. 10598 del 4 de noviembre de 2020, por el cual la ANLA avoca conocimiento de unas actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.

6.4. Auto No. 11212 del 24 de diciembre de 2021, cuya fundamentación técnica fue el Concepto Técnico No. 5271 del 31 de agosto de 2021.

6.5. Radicado 2022134420-1-000 del 30 de junio de 2022, por el cual la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. realizó entrega del ICA No. 3, del periodo comprendido de enero 2021 a diciembre 2021.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

6.6. Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 684 del 30 de septiembre de 2022, cuya fundamentación técnica fue el Concepto Técnico No. 05981 del 29 de septiembre de 2022.

6.7. Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 538 del 25 de agosto de 2023, cuya fundamentación técnica fue el Concepto Técnico de Seguimiento No. 5282 del 25 de agosto de 2023.

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. con NIT 830.136.799-1, en su condición de titular de la Licencia Ambiental para el proyecto "Terminal Biomax Mulaló" otorgado por la ANLA mediante la Resolución No. 573 del 10 de abril de 2019, por el hecho relacionado en la parte motiva de este acto administrativo.

PARÁGRAFO: El expediente SAN0270-00-2023 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese como pruebas de la presente actuación las relacionadas en el acápite "*VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Auto a la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. con NIT 830.136.799-1, a través de apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente Auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundodel artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdocon el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 27 DIC. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

MARIA ALEJANDRA SERRANO GUEVARA
CONTRATISTA

DIANA PAOLA CASTRO CIFUENTES
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0270-00-2023
Concepto Técnico N° 8051 del 22 de noviembre de 2023

Proceso No.: 20231420110965

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad